

<제12장 단체교섭.제03절 단체교섭의 대상>

<제13장 단체협약.제06절 단체협약의 중요조항>

[기출][2][2008-1]단체협약상 동의조항의 효력(노동조합의 동의권에 대한 범위), 경영권에 대한 단체교섭의 대상성

《【문제1】 甲회사의 단체협약에는 조합원이 담당하는 업무의 변경에 관한 사항은 노동조합의 동의를 요건으로 한다는 규정이 있다. 甲회사는 조합원이 담당하고 있는 전산업무를 외부에 도급하기로 하고, 전산전문업체인 乙회사와 도급계약을 체결하였다. 이에 甲회사의 노동조합은 甲회사의 위 결정에 대하여 단체교섭을 요구하였으나 甲회사는 이를 거부하였다. 이 사안에 관한 노동법적 쟁점을 논하시오. (50점)》

<문제1> 단체협약상 동의조항의 효력(노동조합의 동의권에 대한 범위), 경영권에 대한 단체교섭의 대상성

I. 문제 제기

- 본 사안은 甲회사가 단체협약(이하 '협약')에 '조합원이 담당하는 업무의 변경에 관한 사항은 노동조합의 동의를 요건으로 한다'는 동의 조항이 있음에도 불구하고, 조합원이 담당하던 전산업무 전체를 외부에 도급하기로 결정하고 이를 노동조합과 협의 없이 진행한 후, 노동조합의 단체교섭 요구를 거부한 경우에 발생하는 노동법적 쟁점에 관한 문제이다. 핵심 쟁점은 다음과 같으며, 이하에서는 아래의 핵심 쟁점에 대하여 논한다.

1. 동의 조항의 유효성

- <업무 변경에 노동조합의 동의를 요하도록 한 협약 조항이 경영권의 본질적 내용을 침해하여 무효인지> 여부를 의미한다.

2. 단체교섭 대상성

- <전산업무 외주화(도급) 결정 자체가 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노동조합법')상 의무적인 단체교섭 대상인지> 여부 및 <甲회사의 교섭 거부 행위가 부당노동행위에 해당하는지> 여부를 의미한다.

II. 단체협약상 동의조항의 효력

1. 단체협약의 구속력

- 단체협약은 노동조합법 제31조에 따라 당사자 간의 법적 구속력을 가지며, 노동조합법 제33조에 따라 협약에 정한 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 기준은 개별 근로계약을 직접 규율하는 규범적 효력을 가진다. 따라서 협약에 정한 절차적 제한을 위반한 사용자의 처분 행위는 원칙적으로 효력이 부정된다.

2. 동의조항의 유효성

(1) 경영권의 본질적 내용 침해 여부

- 경영권은 기업을 경영하고 생산 활동을 수행하는 데 필요한 조직 편성, 인사 이동, 생산 계획 등의 전반적인 사항에 대한 사용자의 권한을 의미한다. 노동조합과의 단체교섭은 근로조건의 결정이 주된 목적이므로, 경영권의 본질적 영역에 속하는 사항을 단체협약의 대상으로 하여 사용자의 권한 행사에 제한을 가하는 것은 허용되나, 그 제한이 사용자의 경영 활동의 자유와 권한을 본질적으로 침해하여 사용자가 더 이상 기업 주체로서 활동하기 어려운 정도에 이르는 경우 해당 조항은 무효가 된다는 것이 판례의 일관된 태도이다.

(2) 판례의 태도

- 판례는 인사 및 경영권 관련 사항에 대한 단체협약 조항의 유효성을 판단함에 있어, 해당 조항이 절차적 요건을 규정한 것인지, 아니면 실체적 요건을 규정한 것인지에 따라 달리 취급한다.

① 절차적 요건(협의, 통보, 의견 제시)

- 이는 경영권 행사를 보조하는 최소한의 통로를 마련한 것으로 보아, 일반적으로 유효성이 인정된다.

② 실체적 요건(동의, 합의)

- 이는 사용자의 경영권 행사를 노동조합의 의사에 종속시키는 것이므로, 그 내용이 경영권의 본질적인 내용에 해당할 경우 무효로 될 가능성이 높아진다.

(3) 업무 도급과 동의조항

- 사안의 '조합원이 담당하는 업무의 변경에 관한 사항은 노동조합의 동의를 요건으로 한다'는 조항은 인사 이동(전환 배치)뿐만 아니라 업무 자체의 성격 또는 존재 여부의 변경까지 포함하여 사용자의 인사권 또는 조직권 행사에 동의를 요구하는 조항이다.

① 업무 변경 vs. 업무 폐지

- 甲회사의 업무 도급은 사실상 조합원이 담당하던 전산업무 자체를 폐지하고 이를 외부화하는 조직 개편 및 인원 감축을 수반하는 경영상 결정이다.

② 유효성 판단

- 판례는 배치 전환이나 전직에 노동조합의 동의를 요하는 조항에 대해서는 일반적으로 유효성을 인정하여 왔으나, 구조조정이나 정리해고 등 조직의 근간을 바꾸는 경영상의 중대 결정에 대하여 노동조합의 동의를 받도록 강제하는 것은 사용자의 경영권의 본질적 내용을 침해하여 무효로 볼 가능성이 높다. 특히, 특정 업무의 도급은 조직 및 생산 방식의 변경에 관한 사항으로서 경영권의 핵심 영역에 속하므로, 이러한 결정에 노동조합의 동의를 강제하는 조항은 경영권의 본질을 침해하여 무효로 판단될 여지가 크다.

III. 경영권 사항의 단체교섭 대상성

1. 단체교섭 대상의 원칙

- 단체교섭의 대상은 노동조합법 제29조 제1항에 따라 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 사항이다. 즉, 단체교섭의 대상은 의무적 교섭 사항과 임의적 교섭 사항으로 나뉘며, 의무적 교섭 사항에 대한 정당한 이유 없는 교섭 거부하는 부당노동행위가 된다(노동조합법 제81조 제3호).

2. 경영권 사항의 단체교섭 대상성

(1) 원칙

- 원칙적으로 기업의 조직·운영, 생산 및 판매 계획 등 기업 경영에 관한 사항은 사용자의 고유한 권한에 속하는 사항으로서, 노동조합법상 의무적인 단체교섭 대상이 되지 않는다. 사용자는 이러한 사항에 대하여 노동조합의 요구가 있더라도 교섭에 응할 의무가 없다. 전산업무를 외주화하는 도급 결정은 생산 기술, 조직 구조, 인력 운영 방식 등 경영 전반에 걸친 중대한 결정에 해당하므로, 그 결정 자체는 원칙적으로 사용자의 비의무적 교섭 사항에 속한다.

(2) 예외

- 예외적으로 경영권에 속하는 사항이라 할지라도, 그 결정이 근로자의 근로조건 및 대우에 직접적이고 중대한 영향을 미치는 경우에는, 그 결정 자체가 아닌 그 결정으로 인해 파생되는 결과(효과)와 시행 방식에 관한 사항은 의무적 교섭 대상이 된다.

① 결정 자체의 대상성

- 대법원은 구조조정 등 경영 판단에 의한 결정 자체는 원칙적으로 의무적 교섭 대상이 아니라는 입장을 유지하고 있다. 다만, 경영권에 속하는 사항이더라도 그 사항이 근로조건과 밀접하게 관련되어 있는 경우, 교섭 대상성을 인정할 여지가 있으나, 현재 판례의 주류적 입장은 결정 자체는 비의무적 교섭 사항으로 본다.

② 결과(효과) 및 시행 방식의 대상성

- 도급 결정으로 인해 발생하는 인원 감축(해고), 전환 배치, 임금 및 퇴직금, 위로금 지급, 재취업 알선 등 근로자의 근로조건과 직결되는 사항은 의무적 교섭 대상에 해당한다.

(3) 경영권의 본질적 내용 침해 여부

- 판례는 경영권의 본질적 내용에 속하는 사항은 단체협약의 대상이 될 수 없으며, 이러한 사항을 의무적 교섭 대상으로 인정하는 것은 사용자의 고유 권한을 본질적으로 침해하는 것으로 본다. 따라서 甲회사의 도급 결정 그 자체는 경영권의 본질적 내용이므로, 이에 대해 노동조합이 교섭을 요구하더라도 사용자는 교섭 의무를 부담하지 않는다.

Ⅳ. 사안의 적용

1. 단체협약상 동의조항의 효력

- 甲회사의 `조합원이 담당하는 업무의 변경에 관한 사항은 노동조합의 동의를 요건으로 한다`는 조항은 업무 도급이라는 조직 및 인력 운영의 근간을 변경하는 중대한 경영상 결정에 대해 노동조합의 동의를 강제하고 있다. 이는 사용자의 경영권의 본질적 내용을 침해하여 사용자의 자유로운 경영 활동을 불가능하게 만드는 경우에 해당할 가능성이 높다. 따라서 해당 동의 조항은 무효라고 판단될 가능성이 높다. 다만, 가사 이 조항이 유효하다고 하더라도, 甲회사가 동의 없이 업무를 도급한 것은 협약 위반에 해당하여 민사적 책임(손해배상 등)을 질 수 있다. 그러나 이 조항이 유효하다고 인정되는 경우에도, 그 효력은 업무를 변경하기 위한 절차적 요건에 한정되며, 도급 결정 자체의 효력을 무효화하는 것은 아니다.

2. 단체교섭 대상성 여부

(1) 도급 결정 자체

- 甲회사의 전산업무 도급 결정은 생산 조직의 변경, 인력 감축, 기술 도입 등을 포함하는 고도의 경영 판단 영역에 속한다. 따라서 도급 결정 자체에 대한 노동조합의 단체교섭 요구는 의무적 교섭 대상이 아닌 사항에 대한 요구이므로, 甲회사는 그 결정 자체에 대한 교섭 요구를 거부할 정당한 이유가 있다.

(2) 근로조건 관련 사항

- 도급 결정 자체는 비의무적 교섭 사항이나, 그 결정으로 인해 조합원들의 고용이 불안정해지고, 전환 배치, 해고, 희망퇴직 등 근로조건에 직접적이고 중대한 영향을 미치는 결과가 발생한다. 따라서 노동조합이 요구하는 단체교섭의 내용이 도급의 결정 자체가 아니라 그 결정의 결과로 인한 근로조건 변화 및 근로자 보호 조치(해고 회피, 보상 등)에 관한 것이라면, 이는 의무적 교섭 대상에 해당한다.

(3) 甲회사의 교섭 거부의 정당성

- 甲회사는 도급 결정 자체는 경영권 사항이라는 이유로 노동조합의 모든 교섭 요구를 거부하였다. 이는 노동조합이 요구한 교섭 내용에 도급 결정의 효과에 관한 사항이 포함되어 있음에도 불구하고 이를 일률적으로 거부한 것이 된다. 따라서 甲회사는 의무적 교섭 사항(도급의 효과)에 대한 교섭 요구를 정당한 이유 없이 거부한 것으로 볼 수 있다.

3. 甲회사의 부당노동행위 책임

- 甲회사가 도급 결정 자체에 대한 교섭 요구는 거부할 수 있으나, 그 결정으로 인한 근로조건의 변화 및 근로자 보호 조치(효과)에 관한 사항에 대해서는 노동조합과 성실하게 교섭할 의무가 있다. 甲회사가 직접 근로관계가 없다는 이유 또는 단순히 경영권 사항이라는 이유로 노동조합의 모든 교섭 요구를 거부한 행위는 의무적 교섭 사항에 대한 교섭 거부로 해당하여, 노동조합법 제81조 제3호의 부당노동행위 책임이 인정된다.

Ⅴ. 결론

- 甲회사의 전산업무 외주화 결정은 경영권의 본질적 내용에 속하므로, 이를 노동조합의 동의 사항으로 규정한 단체협약 조항은 무효로 판단될 가능성이 높다. 또한, 도급 결정 자체는 의무적 단체교섭 대상이 아니다. 그러나 도급 결정으로 인해 필연적으로 발생하는 조합원의 고용 안정 및 근로조건 변화에 대한 사항(효과)은 의무적 교섭 대상에 해당한다. 따라서 甲회사가 이러한 의무적 교섭 사항에 대한 노동조합의 요구를 일률적으로 거부한 행위는 정당한 이유 없는 단체교섭 거부로 해당하여 부당노동행위 책임이 인정된다.